

감사규정시행규칙

제정 2010. 08. 17.
개정 2018. 07. 01.
개정 2021. 12. 23.
전부개정 2023. 04. 03.
개정 2024. 07. 04.

제 1 장 총 칙

제 1 조 【목적】 이 규칙은 감사규정(이하 “규정”이라 한다) 제31조에 의거 감사업무 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 【적용범위】 감사에 관하여 다른 규정에 정한 것을 제외하고는 이 규칙에 의한다.

제 2 장 감사와 감사인

제 3 조 【감사인의 의무 등】

① 감사인은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 감사인은 책무를 인식하고 공정성, 성실성 및 건전한 윤리의식에 기초한 감사 자세를 견지하여야 한다.
2. 감사인은 수감부서의 입장과 의견을 존중하고 충분한 의견진술의 기회를 주어야 하며, 편견이나 자의적 판단에 의하지 아니하고 관계기관 및 전문가의 의견을 광범위하게 수렴하여야 한다.
3. 감사인은 수감부서에 위압감이나 불쾌감을 주지 않도록 친절하고 겸손한 자세를 유지하여야 한다.
4. 감사인은 수감부서에 과중한 부담을 끼치는 등 감사로 인한 부작용을 최소화 하기 위하여 노력하여야 한다.

② 감사는 감사인이 감사업무를 수행함에 있어 규정 제12조와 위 제1항의 의무사항을 위반한 경우 감사업무 수행중지 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

제 4 조 【감사인의 입회】 감사인은 각종 중요 입찰에 입회할 수 있다.

제 3 장 감사계획 및 시행

제 5 조 【감사반】

- ① 감사반은 감사부서 직원으로 구성하되 필요한 때에는 타부서 직원의 지원을 요청할 수 있다.
- ② 감사반장은 감사부서의 차장급 이상 직원으로 한다. 다만, 필요한 경우에는 과장급 직원으로 할 수 있다.

제 6 조 【감사실시 통보】 감사는 감사실시에 대하여 수감부서에 유선으로 통보한 후 감사실시일에 감사실시 공문을 전달하게 할 수 있다.

제 7 조 【신분증의 제시】 감사인은 불시점검 등과 같이 감사실시 통보 없이 감사를 할 경우 감사인임을 증명하는 회사 신분증을 제시하여야 한다.

제 8 조 【감사시간】 감사는 수감부서의 정상근무 시간 중에 실시함을 원칙으로 하고, 정상근무 시간을 초과할 경우에는 일상업무 활동에 지장이 없는 범위에서 수감부서의 협조를 얻어 연장할 수 있다.

제 9 조 【감사정보 수집과 처리】

- ① 감사인은 필요에 따라 감사업무에 필요한 정보를 수집하여 감사활동 자료로 활용할 수 있다.
- ② 감사인은 중요한 수집정보에 대하여는 대표이사 또는 감사에게 보고한 후 감사의 지시를 받아 처리하여야 한다. 단, 감사대상은 보고대상에서 제외한다.

제 10 조 【금고조사 등】

- ① 감사인은 필요시 회계담당자가 보관 . 관리하는 현금 . 예금 . 유가증권 등의 시재액을 확인하여 관계 장부와의 부합여부를 점검하는 등 금고조사를 실시할 수 있다.
- ② 감사인은 창고의 실물자산 확인을 위하여 창고검사를 실시할 수 있다.

제 11 조 【봉인】 감사인은 규정 제13조 제1항 제3호에 의하여 봉인을 하고자 할 때에는 그 목적물의 관리자 등의 입회하에 봉인을 할 수 있다. 봉인 시에는 봉인 표시를 하고 봉인확인서(서식 제5호)를 작성하여야 한다.

제 12 조 【감사증거】

- ① 감사증거의 종류는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 사본 : 관계서류와 동일한 서류
 - 2. 명세서 : 원본의 분량이 많은 경우 필요한 부분을 발췌 또는 일정한 서식에 옮겨 기술한 서류

3. 확인서 : 명백하고 중요한 사실관계 또는 확인되지 않는 사항을 기술한 서류(서식 제1호)
 4. 문답서 : 지적사항 내용 중 답변자와 관련된 행위사실, 동기, 배경, 변명 등을 기술한 서류(서식 제2호)
 5. 질문서 : 지적사항과 관련하여 경위, 배경, 처리대책 등 답변자의 지위에서 답변할 수 있는 사항을 기술한 서류(서식 제3호)
 6. 답변서 : 제5호의 질문에 대한 답변서류(서식 제4호)
 7. 감정 . 자문 : 전문가, 시험연구기관 등에 의뢰 . 자문한 결과 또는 자체부서 검토 결과 서류
 8. 기타 현품, 사진 등
- ② 감사인은 감사결과를 증명하기 위하여 제1항의 서류를 요구할 수 있으며, 처분 요구 종류별 증거는(별표 1)에 의한다.
- ③ 수감부서 및 관계인은 제2항의 요구를 받았을 때에는 이에 응하여야 한다.

제 13 조 【입증방법】

- ① 문서(사진, 그림, 도면 등 포함)를 증거로 채택하는 경우에는 원본을 징구함을 원칙으로 하며, 원본을 징구하기 곤란한 경우에는 사본을 징구하되, 사본에 “원본대조필”이라고 표시한 다음 사본일자를 쓰고 당해 문서 소지자의 확인 서명이나 날인을 받는다. 다만, 소정의 결재권자의 결재를 득한 품의서, 보고서, 협조전, 문서처리전이나 전산에서 추출된 자료는 원본대조필 확인을 생략할 수 있다.
- ② 제1항의 경우 문서가 2장 이상일 경우에는 맨 앞장에 원본대조필 확인을 하고 두 번째 장 이하는 간인으로 한다.
- ③ 물품을 증거로 제시하는 경우에는 당해 물품을 확보하고, 그 물품에 대한 인수 인계증을 작성한 다음 인계일자를 기재하고 인계자와 인수자가 서명이나 날인을 한다.
- ④ 감사인이 증거력 있는 기초자료에 의거 직접 작성한 문서를 증거로 제시하는 경우에는 그 기초자료의 명칭을 하단에 주기하고 감사인이 당해문서에 “작성자 ○○○”라고 표시한 다음 작성일자를 쓰고 서명 또는 날인한다.
- ⑤ 확인서, 진술서, 경위서 등 감사인 이외의 자가 작성한 문서를 증거로 제시하는 경우에는 그 작성자가 서명 또는 날인한다.
- ⑥ 입증을 위하여 녹음, 녹화 등을 하는 경우에는 녹취가 끝난 부분에 감사자가 녹취일자 및 녹취자의 성명을 구술한다.
- ⑦ 감사인이 현장에 직접 가서 확인한 내용을 증거로 제시하는 경우에는 감사인은 확인장소, 확인하고자 하는 내용(목적), 현장의 위치, 확인한 내용, 확인일자 등을 기재한 현장확인서를 작성한 다음 현장 입회자와 감사인이 서명 또는 날인한다.
- ⑧ 감사인은 필요한 경우 수감인 또는 관계인으로부터 문답서를 받을 수 있다.

- ⑨ 감사는 감사결과 지적사항의 업무처리 내용 또는 책임한계가 불분명하거나 대표이사의 의견을 참고할 필요가 있다고 인정할 때에는 대표이사에게 질문서를 발부할 수 있다.
- ⑩ 대표이사는 제9항의 질문서를 받은 때에는 지정기일까지 답변서를 제출하여야 한다.

제 14 조 【수감부서의 개선안 제출 등】 감사 도중 수감부서 또는 관계자로부터 회사정책과 업무개선에 관한 정당한 의견을 제출받은 경우에는 감사인은 이를 최대한 반영하도록 노력하여야 한다.

제 15 조 【마감회의】 감사인은 감사를 종료한 때에는 수감부서를 대상으로 주요 감사결과를 설명하고, 이에 대한 의견을 들을 수 있다.

제 4 장 감사결과의 처리

제 16 조 【감사결과 처분요구 등의 종류】 감사는 감사결과 지적사항에 대하여는 다음 각 항의 처분 요구(서식 제10호 및 제11호) 등을 하여야 하며, 2개 이상의 처분요구를 병과할 수 있다.

- ① 변상 : 감사결과 관계직원이 관계법령 및 규정상 변상책임이 있다고 인정되는 경우
- ② 징계 : 회사의 관계규정에 해당되는 징계사유가 있거나 직무를 태만히 하여 회계상 또는 재산상에 피해를 가져와서 신분상의 책임을 물을 필요가 있다고 인정되는 경우
- ③ 시정 : 감사결과 위법 또는 부당하여 회수 . 보전 . 환급 . 추금 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우
- ④ 주의 . 경고 : 감사결과 위법 또는 부당한 행위라고 인정되나 그 정도가 징계 또는 문책사유에 이르지 아니하는 경미한 경우
- ⑤ 개선 : 감사결과 법령상 . 제도상 또는 행정상 모순이 있거나 기타 개선할 사항이 있다고 인정되는 경우
- ⑥ 권고 : 감사결과 문제가 있다고 인정되는 사항에 대하여는 대안을 제시하여 대표이사 등으로 하여금 개선 방안을 마련하게 할 필요가 있는 경우
- ⑦ 통보 : 감사결과 특정인 등의 비위사실이나 위법 또는 부당한 사항 등에 대하여 다른 처분으로는 부적합하나 대표이사 등에게 알릴 필요가 있다고 인정되는 경우
- ⑧ 현지조치 : 사안이 경미하고 현지에서 조치가 가능한 경우

제 17 조 【처분요구사항 등의 집행】

- ① 대표이사는 규정 제20조의 처분요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 필요한 조치를 취하고, 그 처분결과를 입증할 수 있는 서류와 함께 감사에게 통보하여야 한다.
- ② 변상기간내에 집행이 완료되지 아니하는 변상에 대하여는 보증보험금을 청구하거나 3개월 이내의 기간을 정하여 변상금 납부를 재독촉하여야 한다.
- ③ 동시행규칙 제16조의 권고, 통보사항에 대하여도 그 처리결과를 권고 등을 받은 날로부터 1개월 이내에 감사에게 통보하여야 한다. 다만, 1개월 이내에 처리하지 못할 사유가 있는 경우에는 그 사유와 함께 처리계획을 우선 통보하여야 한다.

제 18 조 【이의신청】 규정 제25조의 이의신청시에는 그 사유와 입증할 수 있는 증빙서류를 첨부한 이의신청서(서식 제6호)를 감사에게 제출하여야 한다.

제 5 장 일상감사

제 19 조 【일상감사의 대상】

- ① 일상감사의 대상은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 정관 및 제 규정의 제정 또는 개폐
 - 2. 이사회 및 주주총회, 경영평가위원회, 각종 위원회 부의 및 결과에 관한 사항
 - 3. 사업계획의 수립
 - 4. 소송과 중재에 관한 사항
 - 5. 제반 사고의 보고 및 처리
 - 6. 예산의 편성, 전용, 이월사용 및 예비비지출
 - 7. 자산의 취득 . 처분에 관한 사항
 - 8. 50만원 초과하는 예산집행 업무
 - 9. 공사, 제조, 수리, 구매 및 용역 계약 등 계약의 체결 및 중요내용 변경
 - 10. 월 결산 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
 - 11. 임직원 면직 및 상 . 별에 관한 사항
 - 12. 신규투자사업의 결정 및 기존투자사업의 주요내용 변경에 관한 사항
 - 13. 위임전결규칙의 부장 전결 및 대표이사 결재 전체 사항
 - 14. 기타 중요하다고 인정되거나 대표이사 또는 감사가 필요하다고 요구하는 사항
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 서류는 일상감사에서 제외한다.
 - 1. 일상감사를 거친 지출원인행위 품의서가 있는 지출결의서
 - 2. 정기적으로 지출되는 인건비 및 월정액 고정경비
 - 3. 국내출장비
 - 4. 공공요금 및 월정경비
 - 5. 직원 퇴직금의 지급

6. 긴급하거나 특별한 사유로 해당부서의 장이 감사부서의 장에게 제외를 요청한 사항 중 감사가 인정한 사항

③ <삭 제>

제 20 조 【신청에 의한 일상감사】 각 부서장은 제19조 제1항 각호에 따른 일상감사 대상이 아닌 업무로서 해당업무의 수행에 대한 감사의견이 필요한 경우 일상감사를 신청할 수 있다.

제 21 조 【서류의 제출】

- ① 각 부서장은 일상감사 대상서류에 대하여 최종결재 이전에 감사부서를 경유해야 한다.
- ② 감사인은 제1항의 결재서류를 검토하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당부서의 장에게 보충자료의 제출을 요구할 수 있다.
- ③ 제2항의 요구를 받은 해당부서의 장은 이에 협조하여야 한다.

제 22 조 【일상감사 절차 및 방법】

- ① 해당부서로부터 일상감사 서류가 제출되면 감사대장에 접수하여야 한다.
- ② 일상감사 접수서류에 대하여는 일상감사 일시와 접수번호를 기재한 후 서류에 의견이 없는 경우 감사인이 확인 날인한다.
- ③ 일상감사결과 의견이 있을 때에는 기안문서의 감사란에 기재하거나 감사의견서(서식 제7호)를 첨부한다.
- ④ 일상감사는 전자결재, 서면결재 등의 방식으로 시행한다.

제 23 조 【감사의견서 조치】

- ① 감사의견서에 대한 조치결과(서식 제8호)는 결재문서 등의 입증자료를 첨부하여 발행일로부터 10일 이내에 감사부서에 회신하여야 한다.
- ② 감사의견을 채택하지 아니하고자 할 때에는 전항의 규정에도 불구하고 시행일 이전에 그 이유서(서식 제9호) 및 입증자료를 첨부하여 회신하여야 한다.
- ③ 감사부서는 채택하지 아니한 의견에 대하여는 재의견서를 송부할 수 있다.
- ④ 부득이한 사유로 감사의견서에 대한 조치가 지연되는 경우에는 지연사유와 그 처리계획을 제출하여야 한다.

제 24 조 【일상감사결과 조치요구】

- ① 감사는 일상감사결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사항에 대하여는 규정 제20조에 의거 처분요구 할 수 있다.
- ② 일상감사결과 처분요구에 대한 처분결과 통보 및 이의신청 등은 규정 제22조 및 제25조를 준용한다.

제 25 조 【사후관리 및 불이행 처리】 감사부서의 장은 제21조에 의한 일상감사를 거치지 아니한 서류의 유무와 제22조 및 제23조에 의한 감사의견 조치결과를 수시 확인 . 점검할 수 있으며, 확인결과 일상감사를 거치지 아니한 서류가 발견되거나 정당한 사유 없이 감사의견서 내용대로 조치하지 아니하였을 때에는 대표이사 또는 감사에게 보고하고 규정 제20조의 조치를 취한다.

제 6 장 감사보고 등

제 26 조 【사고의 보고】

- ① 대표이사 또는 각 부서장은 소관업무 집행에 있어 다음 각 호의 사고가 발생 하였거나 발생할 우려가 있을 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.
 1. 형사책임에 관련된 사고
 2. 징계에 해당하는 사고
 3. 100만원 이상의 변상책임에 해당하는 사고
 4. 100만원 이상의 현금 . 증권 기타의 망실 또는 훼손
 5. 중대한 민원의 야기가 우려되는 사고 또는 이에 준하는 사항
 6. 기타 긴급을 요하는 중대한 위법 . 부당한 사항
- ② 감사는 제1항 각 호의 사항에 대하여는 그 경위를 밝혀 대표이사에게 통보하여야 한다.

제 27 조 【외부감사】

- ① 회사가 한국교직원공제회로부터 받는 감사는 감사부서가 총괄한다.
- ② 회사가 대외 감독기관으로부터의 감사 또는 세무조사 등을 수감하는 경우 대표 이사는 그 결과를 감사에게 보고해야 한다.
- ③ 감사부서의 장은 감사결과 후속조치를 확인해야 한다.

제 28 조 【감사의 업무처리】

- ① 감사부서의 장은 연간감사 계획 및 연간감사 결과를 감사에게 보고한다.
- ② 비상근감사는 다음 각 호에 대하여 감사부서의 장에게 그 권한을 위임할 수 있다.
 1. 제6조에 의한 감사실시 통보
 2. 제13조제9항 내지 제10항에 의한 질문서 발부 및 답변서 수취
 3. 제17조에 의한 처분요구사항 등의 집행 결과 수취
 4. 제18조에 의한 감사인 요구에 대한 이의신청서 수취
 5. 제24조에 의한 일상감사결과에 따른 처분조치 요구
 6. 제26조에 의한 사고의 보고 및 사고경위 통보
 7. 대표이사 등의 지시에 의한 감사활동 일체
 8. 적극업무처리 면책지침 제5조에 의한 적극업무처리면책신청서 제출
 9. 적극업무처리 면책지침 제9조에 의한 면책심의회 의 면책심사결과 통보

- ③ 감사부서의 장은 제28조 제2항에도 불구하고 제26조 제1항의 제1호 내지 제6호와 관련한 중요정보를 수집하는 즉시 감사에게 보고하고 감사의 지시를 받아 처리하여야 한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2010년 8월 17일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2021년 12월 23일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2023년 4월 3일부터 시행한다.

부 칙

제 1 조 【시행일】 이 규칙은 2024년 7월 4일부터 시행한다.

【별표 1】

증거의 종류

처분요구 종 류	구 분	문답서	질문서	확인서, 증거서류 등
변 상 판 정	1. 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항	○	○	○
	2. 책임소재 및 변상판정 요건 등의 규명을 필요로 하는 사항	○	○	○
징 계 문 책	1. 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항		○	○
	2. 책임소재 및 행위동기 등의 규명을 필요로 하는 사항	○	○	○
통 보 (인사자료)	1. 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항		○	○
	2. 책임소재 및 행위동기 등의 규명을 필요로 하는 사항	○	○	○
	3. 비위사실조사 미진 등으로 대상 기관으로 하여금 조사 처리토록 하는 사항		○	○
시 정	1. 업무에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대상기관의 의견을 들어 처리할 사항과 다툼의 여지가 있는 사항		○	○
	2. 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항			○
	3. 추징, 회수, 보전을 요하지 아니 하는 경미한 사항			○
개 선 권 고	1. 정책개선을 요하는 중요한 사항 (개선 대안을 제시하는 사항)		○	○
	2. 기타사항			○
통 보	1. 문제점을 알려 자율적으로 개선 대안을 마련하게 할 필요가 있는 사항		○	○
	2. 기타사항			○
모범선행 통보				○
현지조치 사항				○

【서식 제1호】

확 인 서

제 목 :

내 용 :

년 월 일

확 인 자 : 소속 직급(위) ○○○ (인)

【서식 제2호】

문 답 서

소 속 :

직 급(위) :

성 명 : (주민등록번호) -

위 사람은 업무에 대하여 년 월 일 에서 감사인 ○○○와 다음과 같이 자유로이 임의 문답하다.

문 : 위 사항과 관련한 직위에 재직한 기간은 ?

답 :

문 : 귀하의 담당 직무는 ?

답 :

(문답에 앞서 진술인에게 불리하다고 생각되는 답변은 묵비권을 행사할 수 있으며, 답변은 객관적인 근거와 조리에 맞도록 답변하여 주시기 바랍니다.)

문 :

답 :

문 : 귀하의 상벌사항을 말씀하여 주십시오.

답 :

문 : 더하실 말씀이나 증거서류가 있으면 제시하여 주십시오.

답 :

위와 같이 문답한 후 진술인에게(열람, 낭독)케한 바 진술내용과 다름이 없으며, 오기나 증감할 사항이 전혀 없음을 확인하였으므로 서명(날인, 무인)케하다.

년 월 일

진 술 인 : 직급(위) ○○○ (인)

감 사 인 : 직급(위) ○○○ (인)

입 회 인 : 직급(위) ○○○ (인)

【서식 제3호】

질 문 서

발부번호	
제 목 :	
수 신 : 소속 직급(위) ○○○ 귀하 발 신 : 소속 직급(위) ○○○ (인)	
다음 사항에 대하여 년 월 일까지 답변하여 주시고, 본 내용을 대외에 누설하는 일이 없도록 관리하여 주시기 바랍니다. 년 월 일	
질문내용	

【서식 제4호】

답 변 서

발부번호	
제 목 :	
수 신 : 소속 직급(위) ○○○ 귀하 발 신 : 소속 직급(위) ○○○ (인)	
질문사항에 대하여 다음과 같이 답변합니다.	
년 월 일	
질문내용 :	
답변내용 :	

봉 인 확 인 서

더케이교직원나라(주) 감사규정 제13조에 의하여 봉인함.

봉인내용 :

봉인실시자 : 소속	직급(위)	○○○ (인)
봉인확인자 : 소속	직급(위)	○○○ (인)
봉인관리자 : 소속	직급(위)	○○○ (인)

(경고)

이 봉인표시를 손상 또는 은닉하거나 기타의 방법으로 봉인표시의 해함을 엄금함.

【서식 제6호】

감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목 :			
처분요구 요지			
이의신청 사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 매 끝.			
년 월 일			
이의신청자 ○○○ (인)			
더케이교직원나라(주) 감사 귀하			

【서식 제7호】

제 호		
감 사 의 견 서		
수 신 :	문 서 번 호	
제 목 :	회신요구일	
개 요		
년 월 일		
더케이교직원나라(주) 감사 (인)		

감사의견에 대한 조치결과 통보

문서번호 :

수 신 :

발 신 :

참 조 :

감사의견(제 호)에 대하여 다음과 같이 조치하였음을 통보합니다.

조치내용 :

년 월 일

감사의견에 대한 불취 이유서

수 신 :

발 신 :

감사의견(제 호)에 대한 불취 이유를 다음과 같이 제시합니다.

이 유 :

년 월 일

(징계) 처분요구서

제 목 :

소속 부서 :

징계대상자 : 소속 직급(위) 성명

징 계 종 류 :

징 계 사 유 :

위 사람(들)은 . . .부터 . . .까지 직급(위)으로서, ○○업무를 처리하였다.

1. 위 ○○○는

------(하였다, 한 사실이 있다) 하여야 한다.

2. 위 ○○○는

------(처리하였다) 하여야 한다.

그런데도 -----한 사실이 있다.

따라서 위 사람(들)의 행위는 ○○규정(관계법률)에 위배된 것으로 ○○규정(징계처분 규정)에 해당된다.

조치할 사항

○○○(대표이사)는 위 사람(들)을 ○○규정(징계처분규정)에 따라 징계처분하시기 바람.

(기타) 처분요구서

제 목 :

소 속 부 서 :

내 용 :

조치할 사항

[관련자]

소속	직급(위)	성명
----	-------	----

※ 부서처분요구서 겸용으로 부서처분요구시 관련자는 미기재